

Direito Tributário

Prof. Esp. Massaru Coracini Okada



Livro didático
digital

Unidade 2



Diretor Executivo
DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Diretora Editorial
ANDRÉA CÉSAR PEDROSA

Projeto Gráfico
MANUELA CÉSAR ARRUDA

Autor
PROF. ESP. MASSARU CORACINI OKADA

Desenvolvedor
CAIO BENTO GOMES DOS SANTOS

Autor

PROF. ESP. MASSARU CORACINI OKADA

Olá querido aluno, seja muito bem-vindo (a) a nossa instituição! É com satisfação que daremos continuidade ao conteúdo deste semestre letivo. Meu nome é Massaru Coracini Okada, sou formado em Direito pela Universidade de Gurupi – UNIRG -; e, especialista em Direito Comercial e Tributário pela Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Marabá – FACIMAB. Atuei junto a Diretoria de Contencioso Administrativo Tributário da Secretaria Municipal de Gurupi, Estado do Tocantins; Procuradoria Geral do Município de Gurupi, Estado do Tocantins; Diretoria Jurídica da Agência Tocantinense de Saneamento – ATS -; e, atualmente na Procuradoria Jurídica da Fundação UNIRG, e, na advocacia privada. Com experiência prática tanto pela Administração Pública, como, na Advocacia Privada, venho com imensa alegria contribuir com vocês, com o conhecimento adquirido ao longo da minha vivência prática profissional. Por esta razão, fui convidado pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Muito contente em participar desta etapa de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

Iconográficos

Olá. Meu nome é **Manuela César de Arruda**. Sou a responsável pelo projeto gráfico de seu material. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:



INTRODUÇÃO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;



NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;



EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;



SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;



ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;



ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;



DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;



IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;



VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;



REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;



RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;



TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Introdução.....	10
Competências.....	11
Tributos: Conceito e Classificação.....	12
Imposto e Taxas.....	18
Contribuição de Melhoria.....	26
Empréstimos Compulsórios.....	29
Contribuições Especiais.....	32
Normas Gerais de Direito Tributário: da obrigação, crédito, e administração tributária.....	35
Obrigação Tributária.....	36
Crédito Tributário.....	41
Administração Tributária.....	45
Bibliografia.....	58

UNIDADE

02

INTRODUÇÃO

O presente E-book, referente à Unidade 2, foi elaborado com fito de trazer aos alunos o contato inicial com a disciplina de Direito Tributário, onde serão explanados sobre os Tributos: conceito e classificação: Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria e Empréstimos Compulsórios; bem como, trataremos sobre as Normas Gerais do Direito Tributário: Legislação Tributária; Obrigação Tributária; Crédito Tributário e Administração Tributária. Será aqui o contato preliminar entre aluno, e a disciplina no que tange as espécies dos Tributos. Teremos como foco o estudo das espécies de Tributos, e, as Normas Gerais De Direito Tributário. É o estudo baseado nestes pilares, aliado as aulas expositivas, que farão o aluno compreender a sistemática do Direito Tributário, e, possibilitar que sejam desenvolvidas progressões no entendimento, bem como, a capacitação para o exercício da vivência prática no ramo. Bons Estudos!

COMPETÊNCIAS

Olá. Seja muito bem-vindo à **Unidade 2**. Nosso objetivo é auxiliar você no atingir até o término desta etapa de estudos, a compreensão dos seguintes quesitos:

1. Tributos: Conceito e Classificação;
2. Impostos e Taxas;
3. Contribuição de Melhoria e Empréstimos Compulsórios; Contribuições especiais.
4. Normas Gerais de Direito Tributário: Legislação Tributária; Obrigação Tributária; Crédito Tributário e Administração Tributária.

Então? Preparado para uma viagem sem volta rumo ao conhecimento? Ao trabalho!

Tributos: Conceito e Classificação

Ao término deste capítulo você será capaz de entender como funciona o ordenamento jurídico tributário, e, toda sua sistemática legal. Ainda, terá noção especificamente quanto ao Tributo, analisando conceito e a classificação do instituto. Isto será fundamental para a compreensão basilar de todo o Direito Tributário, colaborando ainda, com o exercício de sua profissão. Ter conhecimento quanto aos Tributos, em seu conceito e espécies, bem como, as Normas Gerais de Direito Tributário é ter a chave de acesso para desenvolver sua compreensão quanto a Disciplina de Direito Tributário.

Não obstante a isso, necessário relembrar alguns conceitos trabalhados na Unidade I, vejamos:

Conforme o art. 3º do Código Tributário Nacional temos a definição de tributo sendo: "Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada".

Este Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Ademais, segundo o art. 5º do Código Tributário Nacional c/c com art. 145 da Constituição Federal de 1988, temos as espécies de tributos separados em: Imposto, Taxas, e, Contribuição de Melhoria.

Art. 5º Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria.

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

I - impostos;

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;

III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.

Por outro lado, a jurisprudência e a doutrina, assumem a teoria pentapartida, que incluem ao rol, elencados pelos artigos acima expostos os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais, estas por vez, demonstrados nos artigos 148, e 149, e, 149-A da Constituição Federal de 1988.

Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios: I - para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência; II - no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no art. 150, III, "b".

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

Art. 149-A Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e III. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 39, de 2002)



IMPORTANTE:

Há que se ponderar que, existem correntes minoritárias que defendem duas teses da divisão de tributos, sendo a bipartida, e, a hexapartida.

Segundo apresenta Eduardo Sabbag (2018, p. 83): "Assevera Geraldo Ataliba, adotando a chamada "teoria bipartida" (ou clássica), separou os tributos em apenas duas espécies: vinculados a uma atuação estatal (taxas e contribuições de melhoria, ambos aglutináveis na forma de "taxas") e não vinculados (impostos)".

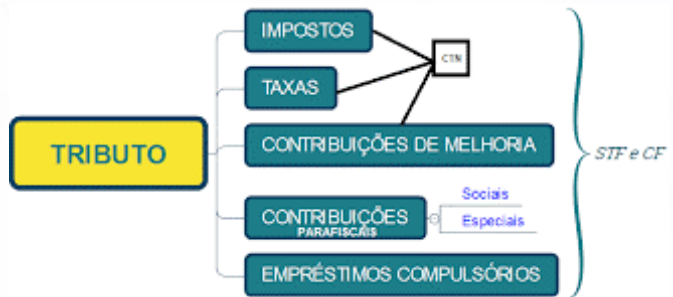
Em outro prisma, também nos traz a conhecimento, o doutrinador Eduardo Sabbag (2018, p. 83): "Em tempo, ressalte-se que há vozes na doutrina defendendo que, com o advento da Emenda Constitucional n.º 39/2002, a qual trouxe à baila a municipal Contribuição para o Serviço de Custeio de Iluminação Pública (CIP ou COSIP; art. 149-A da CF), passou a vigor uma teoria indicadora de seis distintas espécies tributárias, ou seja, uma "teoria hexapartida".

Neste sentido, partindo da premissa de que, a corrente majoritária defenda a divisão de Tributos em cinco espécies, com amparo legal, jurisprudencial, bem como, doutrinário, será a teoria que nos alicerçaremos para os estudos desta disciplina, sendo, portanto, a teoria pentapartida.



SAIBA MAIS:

Assim, a doutrina e a jurisprudência entendem que, além das três espécies mencionadas no art. 145 da CF, há que se considerar como “tributos” os empréstimos compulsórios e as contribuições, totalizando cinco espécies tributárias, que ratificam a existência da teoria prevalecente, à qual nos filiamos, isto é, a teoria pentapartida dos tributos (STF, RREE 138.284-8 e 177.137).



Fonte: Elaborada pelo autor



TESTANDO:

1) _____ é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. A que instituto é a referência acima?

- a. Tributo;
- b. Sentença Transitada em Julgado;
- c. Indenização;
- d. Caução.

GABARITO: A

COMENTÁRIO: Art. 3º CTN.



TESTANDO:

2) Segundo a fundamentação legal, doutrinária, e, jurisprudencial, a Teoria Majoritária adotada pelo Direito Tributário Nacional, no que tange a divisão espécies de Tributos é a Teoria Pentapartida.

- a. Verdadeiro;
- b. Falso.

GABARITO: A

COMENTÁRIO: Art. 5º CTN c/c 145, 148, 149, 149-A c/c (STF, RREE 138.284-8 e 177.137), e, doutrina.

3) Quais das alternativas abaixo compõem espécies de Tributo:

- a. Imposto, Taxas, Contribuição de Melhoria, Empréstimo Compulsório e, Contribuições;
- b. Imposto, Taxas, Contribuição de Melhoria, Empréstimo Consignado, e, Contribuições;
- c. Taxas de Iluminação, Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), Contribuição de Melhoria, Multa, e, Imposto de Importação (II);
- d. Empréstimo Consignado, Taxas, Contribuição de Melhoria, Crédito Direto, Contribuições, e, Alíquota.

GABARITO: A

COMENTÁRIO: Art. 145, I, II, III, CF/88; Art. 148, I e II, CF/88; Art. 149, CF/88 Art. 5º, CTN.

Caro aluno (a), apresentadas as noções preliminares desta unidade, é chegada a hora de partirmos para a o estudo das espécies de Tributos apresentados pela Teoria Pentapartida do Direito Tributário Nacional. Bons Estudos, Avante!

Imposto e Taxas



DEFINIÇÃO:

Conforme o art. 16 do CTN, Imposto é todo tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. Neste sentido, basta que o fato gerador nasça para a incidência da obrigação tributária, esta que, por sua vez gerará o recolhimento de determinado imposto.

Anossa Carta Magna imprime de modo taxativo, o rol de impostos de competência da União, Estados, e, Municípios, de acordo com os artigos 153, 155, e, 156. Vamos ler juntos?

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: I - importação de produtos estrangeiros; II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados; III - renda e proventos de qualquer natureza; IV - produtos industrializados; V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários; VI - propriedade territorial rural; VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; III - propriedade de veículos automotores.

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: I - propriedade predial e territorial urbana; II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de

direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar.



RESUMINDO:

Cabe destaque a Unidade I, a qual foi tratada sobre a competência tributária de cada Ente Federativo para instituir, regular, majorar e minorar os impostos. Ademais, importante revisão sobre o conteúdo dos Poderes, Limitações e Atribuições ao poder de Tributar.

A Carta Magna determina que seja mediante Lei Complementar a regulação de normas gerais em matéria de legislação tributária, no que tange a definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados na Constituição Federal, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes.

Aqui o legislador buscou evitar a disparidade e conflitos normativos entre os Entes Federativos no momento da estipulação de tais quesitos no que tange a implementação de definições de tributos competente a cada Ente.

Adicionando mais esta informação, o Art. 146 diz que:

Cabe à lei complementar: III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

- a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;

**NOTA:**

Segundo traz a chamada em atenção de Rafael Novais (2018, p. 65): "O Supremo Tribunal Federal entende que, na ausência dessa Lei Complementar Federal, os Estados passam a deter a competência legislativa plena para preencher eventuais omissões, pois a disciplina do direito tributário se encontra no rol da legislação concorrente (art. 24, I e § 3º, da CF/1988). Essa situação ocorre, por exemplo, com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, pois apenas teve origem na Constituição Federal de 1967 e não detém previsão expressa no Código Tributário Nacional editado em 1966. Desse modo, considerando a ainda ausência de Lei Complementar Federal estabelecendo normas gerais, os Estados e o Distrito Federal gozam da competência legislativa plena para designar o fato gerador, base de cálculo e contribuinte desse imposto."

**RESUMINDO:**

A prerrogativa acima apresentada, de regular sobre normas gerais de Direito Tributário na ausência de previsão Federal, caberá apenas para os Estados, e ao Distrito Federal. Aos Municípios apenas caberá a suplementação de tais normas (Unidade II). Portanto, concluímos o entendimento quanto ao imposto, sendo uma obrigação tributária atrelada a geração de riqueza do contribuinte. Será mediante um fato gerador instituído por Lei, independente de qualquer atividade estatal específica. Ou seja, basta que o contribuinte, gere determinada riqueza, fato gerador, para que, seja gerada a obrigação tributária ao recolhimento do imposto.

**TESTANDO:**

_____ é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. A que instituto a definição acima faz referência?

- a. Imposto;
- b. Taxas;
- c. Contribuição de Melhoria;
- d. Empréstimo Compulsório.

GABARITO: A

COMENTÁRIO: Art. 16, CTN - Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte.

**DEFINIÇÃO:**

Diferentemente do Imposto (Item 1.1), as Taxas são vinculados à ação estatal, se sujeitando a atividade da administração pública, e, não mais ao contribuinte, as Taxas são disciplinas nos artigos 145, II da Constituição Federal de 1988, e, artigos 77 a 79 do Código Tributário Nacional.

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos: II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;

Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder.

Art. 79. Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se: I - utilizados pelo contribuinte: a) efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título; b) potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento; II - específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade, ou de necessidades públicas; III - divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários.

Neste sentido, o fato gerador da Taxa, como espécie de Tributo, segundo os artigos supracitados é o exercício regular do poder de polícia ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posta à sua disposição. «(Dito alhures

divide-se em dois os fatos geradores da Taxa: I) Taxa derivado do Poder de Polícia; e, II) Taxa derivado de Serviço Público.



NOTA:

Conforme estudado na Unidade 1, no que tange as limitações ao poder de tributar, não poderá a Taxa possuir a mesma base de cálculo de imposto.

Segundo Eduardo Sabbag (2018, p. 87), conceitua-se o poder de polícia, a luz do art. 78 do CTN: "Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos".

A referida subespécie da Taxa é vinculada intimamente ao poder da Administração Pública quanto ao ato fiscalizatório. Neste sentido, é o ato administrativo que limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regular a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público.

Exemplo: Taxa de Alvará de Funcionamento – Determinado profissional resolve instalar suas atividades no município X. Para que possa concluir abertura de seu escritório, necessário que se cadastre em departamento competente, e, realize o pagamento da Taxa de Alvará de Funcionamento para encontrar-se regular a exercer suas atividades na jurisdição do município X.

Aqui encontramos exemplo de Taxa de Poder de Polícia, onde a Administração Pública exerce seu poder de polícia – Ato Fiscalizatório – no sentido de disciplinar que determinado profissional inicie suas atividades, deverá estar regular junto a Administração Pública.

Já a Taxa de Serviço Público, é inerente a cobrança pela prestação de serviço propriamente dito, exercida pela Administração Pública ao contribuinte, sendo específico e divisível. É a inteligência do art. 79 do CTN.

Art. 79. Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se: I - utilizados pelo contribuinte: a) efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título; b) potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento; II - específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade, ou de necessidades públicas; III - divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários.

Neste sentido, para que possa ser caracterizado como Taxa por serviço público, deve conter cumulativamente os requisitos da especificidade e sendo divisível, ou seja, não confundindo com atendimento a interesse coletivo.

Exemplo: Taxa referentes a Custas judiciais – Para que determinado contribuinte possa ingressar ao judiciário, deverá recolher taxas judiciais e processuais para que possa ter atendido seu pleito inicial de ingresso às vias judiciais. Neste caso, percebe-se que são serviços específicos e divisíveis.



TESTANDO:

É uma das características das Taxas, tendo como fato gerador:

- a. Pelo domínio de propriedade;
- b. Pelo exercício regular do poder de polícia;
- c. Pela disponibilidade econômica ou jurídica de renda;
- d. Pela sanção por ato ilícito.

GABARITO: A

COMENTÁRIO: Art. 77, CTN.

Contribuição de Melhoria



DEFINIÇÃO:

O referido tributo, tratado nos artigos 145, III da Constituição Federal c/c 81 do Código Tributário Nacional, sendo como a Contribuição cobrada pelos Entes Federativos, em face de valorização imobiliária do contribuinte, em decorrência de obras públicas realizadas pelos Entes Federativos.

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos: III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.

Art. 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado.

O fato gerador deste tributo está vinculado à valorização imobiliária afetada por obras públicas. Entretanto, para que possa o Tributo ser instituído, e, cobrado necessário que haja uma relação direta entre a obra pública realizada com a efetiva valorização de imóvel pertencente a contribuinte.

Aqui, a riqueza gerada em favor do contribuinte, decorrente de um ato de Ente Estatal, que venha a valorar seu imóvel, será o fato gerador. A base de cálculo será a efetiva valorização promovida no imóvel pela obra pública.

**NOTA:**

Para aplicação da Contribuição de melhoria, segundo Eduardo Sabagg (2018, p. 94), necessário à adoção do Sistema de Duplo limite: a) Limite individual a qual protege o contribuinte em não ser cobrado além do limite da valorização de seu imóvel; e, b) limite global, onde, a Administração Pública não cobre como forma de Contribuição de Melhoria o valor acima do que foi despendido para realizar da referida obra pública.

Contudo, requisitos formais e objetivos (Art. 82 do CTN) são necessários serem observados para correta aplicação da Contribuição de Melhoria sendo: Publicação prévia de memorial descritivo do projeto; de orçamento do custo da obra; determinação d aparcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição; delimitação da zona beneficiada; determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nelas contidas.

Determinado Estado sediará a Copa do Mundo de Futebol FIFA em sua sede. Considerando que o referido Estado não possui estrutura necessária para sediar o evento, inicia as obras públicas no sentido de construir um novo estádio de futebol, a qual veio a ocasionar valorização de imóveis na redondeza. Neste sentido, poderá incidir a Contribuição de melhoria ao contribuinte que teve seu imóvel valorizado.

**TESTANDO:**

1) Estado X, inicia procedimento para cobrança de tributo referente à Contribuição de Melhoria, em decorrência de valorização imobiliária por realização de obra pública. Ocorre que, o Estado X a luz do limite global, estima arrecadar o percentual de 30% a mais do que utilizou para realizar a obra pública, em face dos contribuintes que obtiveram valorização de seus imóveis na região afetada. Ademais, dentre os contribuintes, é perceptível que, alguns estão sendo cobrados em percentual além da valorização que seu imóvel propriamente valorizou pela obra pública. Questiona-se, está correto o ato praticado pelo Estado X, mediante estudo, instituição e cobrança da Contribuição de Melhoria no caso em tela?

- a. Correto;
- b. Incorreto.

GABARITO: "B".

COMENTÁRIO: A luz do Sistema de Duplo limite, o Estado X não observou a limitação individual, e, global. Portanto, está incorreto o ato praticado pela Administração Pública. No caso, cada contribuinte pagaria proporcionalmente pela valorização de seu imóvel, bem como, a Administração Pública não poderia arrecadar além do que investiu para realização da obra pública.

2) A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite individual a despesa realizada e como limite total o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado.

- a. Verdadeiro;
- b. Falso.

GABARITO: B

COMENTÁRIO: Art. 81, CTN.

Empréstimos Compulsórios



DEFINIÇÃO:

Os empréstimos compulsórios, disciplinados no art. 148 da Constituição Federal de 1988 c/c art. 15 do CTN, tratam-se de Tributos de instituição exclusiva da União. Possui finalidade de atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência; e, no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional.

No Art. 148. a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios: I - para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência; II - no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no art. 150, III, "b".

Já o art. 15. somente a União, nos seguintes casos excepcionais, pode instituir empréstimos compulsórios: I - guerra externa, ou sua iminência; II - calamidade pública que exija auxílio federal impossível de atender com os recursos orçamentários disponíveis. Parágrafo único. A lei fixará obrigatoriamente o prazo do empréstimo e as condições de seu resgate, observando, no que for aplicável, o disposto nesta Lei.

A primeira observação a ser realizada aqui, quanto ao instituto, é que ela está atrelada aos princípios basilares do Direito Tributário, ou seja, respeitam as regras dos demais tributos no que tange a União no seu poder e limitação ao poder de tributar, no caso, dos empréstimos compulsórios. Não obstante a isso, conforme a nomenclatura aduz, bem como, o Parágrafo Único do art. 15 do CTN, o Tributo referente ao empréstimo compulsório deverá ser ressarcido posteriormente.



NOTA:

Não se pode confundir os requisitos ensejadores do Empréstimo Compulsório, com o fato gerador. Apenas há dispositivos referentes a normas gerais do tributo, não havendo, neste sentido, normas específicas que regulem o fato gerador. Deve, portanto, que seja editada Lei Complementar para que possa definir o fato gerador.

Segundo Eduardo Sabbag (2018, p. 98), o inciso III do art. 15 do CTN passou a ser tratado como Contribuição Social.



SAIBA MAIS:

Assevera ainda, Rafael Novais (2018, p. 90): Conforme o art. 15, III, do CTN, a União poderia ainda instituir Empréstimo Compulsório em conjuntura que exigisse absorção temporária de poder aquisitivo. Em outros termos, usar essa espécie tributária para retirar o poder de compra da população. Entretanto, a doutrina aponta pela não recepção desse inciso à luz da atual Carta Magna de 1988.

Empréstimo compulsório. Aquisição de combustíveis. O empréstimo compulsório alusivo à aquisição de combustíveis – Decreto-Lei n. 2.288/86 mostra-se inconstitucional tendo em conta a forma de devolução – quotas do Fundo Nacional de Desenvolvimento – ao invés de operar-se na mesma espécie em que recolhido – Precedente: Recurso Extraordinário n. 121.336-CE (RE 175.385, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 01.12.1994, DJ 24.02.1995, p. 3.687, Ement. vol-01776-04, p. 704).

**TESTANDO:**

Para fixar mais seus conhecimentos, vamos ler esta questão:

A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios:

- a. Para atender a despesas ordinárias, decorrentes de planejamento prévio em orçamento;
- b. Em caso de investimento público de caráter urgentes e de relevante interesse nacional;
- c. Para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de unicamente de calamidade pública;
- d. Unicamente, em hipótese de iminente guerra externa, a fim de atender despesas ordinárias.

GABARITO: B

COMENTÁRIO: Art. 148 CF/88.

Espero que ajude a entender melhor este conteúdo.

Contribuições Especiais

**DEFINIÇÃO:**

As contribuições especiais nasce como espécie de Tributo a qual se encontra vinculada a objetivos previamente estabelecidos. Segundo Rafael Novais (2018, p. 92) Exações instituídas com específicos propósitos de arrecadação para manutenção e intervenção em áreas econômicas e sociais da população.

Possui amparo legal nos artigos 149 e 149-A da Constituição Federal de 1988.

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

Art. 149-A. Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e III. Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia elétrica.



VOCÊ SABIA?:

Rafael Novais (2018, p. 94), ainda nos remete ao entendimento jurisprudencial quanto à natureza jurídica das contribuições especiais, sendo: O Supremo Tribunal Federal já referendou a Natureza Jurídica de Tributo para essas contribuições especiais (RE 138.284/CE), ressaltando que, nesses casos, não seria aplicável apenas o critério de fato gerador adotado pela tripartição (art. 4º do CTN), mas também o acréscimo da denominação, formalidades e o destino do produto de sua arrecadação, adotado na pentapartição.

Em suma, Contribuições Especiais, são gravames que possuem destinação no financiamento de gastos determinados, sob a ótica da intervenção Estatal no âmbito social, profissional, e, econômico, com fito de atender a política econômica do Governo.

Temos como subespécie de Contribuições Especiais: Contribuição Social; Contribuição de intervenção no domínio econômico; Contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas.

Vamos ver cada uma ?

Contribuição Social – Contribuição referente a Previdência ou a Assistência Social.

Contribuição de intervenção no domínio econômico

– CIDE Combustível. Segundo Ives Gandra da Silva Martins: "A contribuição de intervenção no domínio econômico deve respeitar a livre iniciativa (caput do art. 170 e inciso II) a livre concorrência (inciso IV do art. 170) e o planejamento meramente indicativo para o setor privado (art. 174)". Como se percebe, sendo a contribuição de intervenção no domínio econômico instrumento de planejamento econômico, à nitidez, não pode ser utilizada de forma determinante para o setor privado, e, principalmente, para seguimentos que não estejam desregulador, descompassados ou vivenciando evidente crise de competitividade ou de subsistência. Sendo um instrumento interventivo, apenas pode ser adotado excepcionalmente e quando detectado o desequilíbrio de mercado que deva ser superado. "Caso contrário, a contribuição conformaria uma forma de planejamento determinante para o seguimento privado, o que vale dizer, se tornaria um tributo maculador da Lei Suprema".

Contribuição de Categoria Profissional ou econômica – São as contribuições realizadas as categorias profissionais (CRM, CREA, CRBM, e, afins). A União instituiu autarquia para atuar nos interesses das classes profissionais criando, portanto, tributo para manutenção das autarquias. Vale ressaltar que, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), não está sujeita a este regime, não tendo a contribuição em benefício da OAB como natureza de Tributo, diante da sua natureza institucional independente face ao Estado.

Normas Gerais de Direito Tributário: Da Obrigação, Crédito, e Administração Tributária



INTRODUÇÃO:

Definido o conceito e classificação das espécies de tributos, bem como, a normativa que a regula, os princípios constitucionais tributários que versam sobre o poder, atribuição e limitação ao direito de tributar, necessário adentrarmos a temática específica quantos aos tributos.

Tendo já o contato inicial com os conteúdos passados, imprescindível que passemos a analisar a relação jurídica propriamente dita, entre o Direito Tributário em face aos contribuintes vinculados a matérias. A consequência entre o elo da instituição do tributo com o fato gerador originando a obrigação tributária, ou seja, o dever de constituir um contribuinte em função de fato gerador instituído por lei.

Ato posterior surge a figura do crédito tributário, este que, decorre da ocorrência da obrigação tributária, em continuidade para que a Administração Pública possa exigir o referido crédito.

Por fim, a Administração Tributária que trata sobre a fiscalização e a arrecadação do tributo. É o momento em que a Administração Pública passa a constituir mecanismos para que possa fiscalizar e exigir o referido crédito tributário.

Neste sentido, trataremos sobre os três institutos de forma detalhada, vejamos.

Obrigaç o Tribut ria



DEFINI  O:

Conforme tratado no t pico introdut rio, temos como obriga  o tribut ria o resultado da rela  o entre o Tributo instituído em face do fato gerador. Compreendemos como a efetiva incid ncia tribut ria, ou seja, a obriga  o tribut ria, ela nasce a partir do momento em que determinado contribuinte promove o fato gerador de determinado tributo instituído por lei.

Para que possamos compreender especificamente quanto   obriga  o tribut ria, alguns requisitos cumulativos s o necess rios serem estudadas, sendo: a) Sujeito Ativo (Art. 119 e 120 do CTN); b) Sujeito Passivo (Art. 121 a 123 do CTN); c) Objeto (Art. 2  e 113,  1  e  2  do CTN); e, d) Causa (Art. 114 e 115 do CTN).

Inicialmente o Sujeito Ativo   o Ente Federativo, dotado de compet ncia tribut ria que pode exigir e fiscalizar, dentro dos limites da normativa tribut ria, tratada anteriormente na tem tica das Atribui  es, Poderes e Limita  es ao Poder de Tributar.

Vamos ver detalhado cada artigo?

Art. 119. Sujeito ativo da obriga  o   a pessoa jur dica de direito p blico, titular da compet ncia para exigir o seu cumprimento.

Art. 120. Salvo disposi  o de lei em contr rio, a pessoa jur dica de direito p blico, que se constituir pelo desmembramento territorial de outra, subroga-se nos direitos desta, cuja legisla  o tribut ria aplicar  at  que entre em vigor a sua pr pria.

Exemplo: O Estado X   o sujeito ativo na rela  o tribut ria em que ao contribuinte   exigido o Imposto de Transmiss o Causa Mortis e Doa  o.

A figura do Sujeito Passivo, é o contribuinte que encontra-se obrigado a exigência do tributo, mediante fato gerador que originou a obrigação tributária.

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador; II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.

Art. 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto.

Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.

Exemplo: O proprietário de um imóvel, é o sujeito passivo, contribuinte vinculado ao fato gerador do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbano.

O Objeto que compõe a Obrigação Tributária é, segundo Eduardo Sabbag (2018, p. 179): "a prestação, de cunho pecuniário ou não pecuniário, a que se submete o sujeito passivo diante da realização do fato gerador. O objeto poderá se materializar na chamada *obrigação principal*, se for pecuniária, indicadora de uma "obrigação de dar". Ela está prevista no § 1.º do art. 113 do CTN".

**NOTA:**

O Código Tributário Nacional define a obrigação tributária em duas subespécies: a principal, e, a acessória. A primeira sendo a ocorrência do fato gerador, tendo por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. A segunda decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

Art. 2º O sistema tributário nacional é regido pelo disposto na Emenda Constitucional nº 18, de 1º de dezembro de 1965, em leis complementares, em resoluções do Senado Federal e, nos limites das respectivas competências, em leis federais, nas Constituições e em leis estaduais, e em leis municipais.

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. § 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. § 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

Por fim, a causa, é a relação jurídica que une o Sujeito Ativo e o Sujeito Passivo. Segundo Eduardo Sabbag (2018, p. 179), a causa pode residir na lei tributária (Art. 114 do CTN) ou na legislação tributária (Art. 115 do CTN).

Entendemos, portanto, que, a causa será modulada pela legislação pertinente, podendo ser compreendida como o fato gerador da incidência do tributo.

Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência.

Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal.

Exemplo: Imposto Sobre Importação – o Fato Gerador do referido imposto será a entrada de produtos estrangeiros no território nacional.



TESTANDO:

1) Quanto a Obrigação Tributária, principal, e, acessória, assinale a alternativa correta:

- a. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador;
- b. A obrigação acessória decorre da legislação tributária, e possui interesse meramente fiscalizatória;
- c. A obrigação acessória jamais será convertida em obrigação principal;
- d. A obrigação principal, pelo simples fato de sua inobservância, converter-se em obrigação acessória relativamente ao seu descumprimento.

GABARITO: A

COMENTÁRIO: Art. 113, CTN.

2) Fato gerador da obrigação _____ é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. A que instituto é a referência acima?

- a. Residual;
- b. Principal;
- c. Cumulativa;
- d. Acessória.

GABARITO: A

COMENTÁRIO: Art. 114 CTN.

3) Fato gerador da obrigação _____ é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal. A que instituto é a referência acima?

- a. Residual;
- b. Principal;
- c. Cumulativa;
- d. Acessória.

GABARITO: D

COMENTÁRIO: Art. 115 CTN.

4) Assinale a alternativa CORRETA quanto as características da constituição do crédito tributário:

- a. Compete privativamente a autoridade administrativa;
- b. Deve a autoridade administrativa, identificar do sujeito ativo;
- c. Inaplicabilidade de penalidade no lançamento do crédito tributário;
- d. Compete cumulativamente a autoridade administrativa.

GABARITO: A

COMENTÁRIO: Art. 142 CTN.

Crédito Tributário



DEFINIÇÃO:

O instituto do Crédito Tributário, disciplinado no art. 139 do CTN, é a exigibilidade a partir de ato administrativo, pelo lançamento da Obrigação Tributária gerado. Neste momento, é de fato efetivada a relação jurídico tributário de exigir e fiscalizar o crédito entre o Ente Federativo (Sujeito Ativo) junto ao Contribuinte (Sujeito Passivo).

Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.

Tal obrigação se vincula ao ato administrativo que, após, identificado o fato gerador (Causa), identifica ainda o sujeito passivo da obrigação tributária, e, fixa o crédito tributário devido. Este fenômeno é chamado de lançamento do crédito tributário, previsto no art. 142 do CTN.

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.



EXPLICANDO MELHOR:

Aqui percebemos que quanto ao lançamento do crédito tributário, conforme o art. 142 do CTN são requisitos cumulativos essenciais para que o lançamento seja existente, válido e eficaz, restando na ausência de um destes requisitos, restar o lançamento de determinado crédito tributário prejudicado.

No que tange a matéria do crédito tributário, necessário ainda, observar as condições jurídicas do instituto, estas por vez, que serão tratadas mais especificamente nas Unidades seguintes, sendo: a) Suspensão da exigibilidade do crédito tributário; b) Extinção do Crédito tributário; c) Exclusão do Crédito Tributário.

Quanto a Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário, ou seja, a suspensão temporária da exigibilidade de determinado tributo, que, segundo o art. 151 do CTN poderá ocorrer pela moratória, depósito do seu montante integral, nas reclamações e recursos administrativos, concessão de medida liminar em mandado de segurança, na concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial, e, pelo parcelamento.

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI - o parcelamento.

Exemplo: Como exemplo podemos citar um contribuinte X, mediante notificação de lançamento de determinado tributo, manifesta junto ao Ente Federativo, ora Sujeito Ativo, reclamação administrativa a fim de discutir a matéria do lançamento via processo administrativo. Neste caso, até que sejam exauridas todas as instancias administrativa de julgamento de contenciosa administrativo fiscal, o Tributo fica suspenso da sua exigibilidade.

No que tange a Extinção do Crédito Tributário, compreendemos pela ausência da exigibilidade de determinado Tributo, sendo, de acordo com que preceitua o art. 156 do CTN pelas hipóteses de pagamento, compensação, transação, remissão, prescrição e decadência, conversão de depósito em renda, pagamento antecipado e a homologação do lançamento, consignação em pagamento, decisão administrativa irreformável, decisão judicial transitado em julgado, dação em pagamento de bens imóveis.

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento;

II - a compensação;

III - a transação;

IV - remissão;

V - a prescrição e a decadência;

VI - a conversão de depósito em renda;

VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1º e 4º;

VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2º do artigo 164;

IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;

X - a decisão judicial passada em julgado.

XI - a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei.

Exemplo: O Estado X passa a exigir crédito tributário de contribuinte Y. Contudo, dada à manifestação preliminar do Sujeito Passivo, em recurso administrativo, é percebido que a referida exigibilidade do crédito recai na decadência. Neste sentido, o Tributo em questão, deverá ser extinto.

Por fim, a Exclusão do Crédito Tributário, previsto no art. 175 do CTN, possui natureza próxima a um benefício percebido pelo Sujeito Passivo, em decorrência de ato administrativo. Será procedido pela isenção, e, ou anistia.

Art. 175. Excluem o crédito tributário:

I - a isenção;

II - a anistia.

Exemplo: Anistia – Determinado crédito tributário é constituído. Contribuinte não cumpre com o referido crédito tributário, e deste ato decorre multa. Uma lei posterior é editada a fim de perdoar referida multa.

Administração Tributária



VOCÊ SABIA?:

Você sabia que a administração Tributária é o ato do Ente Federado em fiscalizar e arrecadar os tributos a ela competentes? Para tanto, medidas administrativas são necessárias para cumprimento da fiscalização, e, atendimento quanto a arrecadação. Neste momento, a Administração Pública mediante Autos de Infração, e, emissão de certidões por exemplo, que o Ente Federativo visa fiscalizar e arrecadar os tributos que não foram satisfeitos, conforme art. 194 do CTN.

Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em caráter geral, ou especificamente em função da natureza do tributo de que se tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização da sua aplicação.



IMPORTANTE:

Importante destacar neste momento, que, o Ente Federativo somente procederá à fiscalização e arrecadação se a caso for de competência do mesmo, ou, sendo delegadas tais atividades. Pelo ato administrativo vinculado do Ente Federativo, serão procedidos atos a fim de atender o preceito supracitado, mediante intimação escrita, o contribuinte deverá prestar as informações que a Administração Pública requerer, a fim de proceder com a efetiva fiscalização tributária.

Nas próximas unidades serão tratados mais especificamente quanto a Administração Tributária. A forma que o Ente Federativo busca em satisfazer a fiscalização, lançamento, constituição e execução do crédito tributário, seja pelo Contencioso Tributário Administrativo, ou, Judicial.

Neste sentido querido Aluno(a), concluímos mais uma Unidade referente a disciplina de Direito Tributário, sendo, oportuno a aplicação do conceito teórico aqui praticado junto a leitura de legislação, doutrina complementar, bem como, fixação em questionários com a finalidade de buscar exaurir o conteúdo aqui ministrado. Boa Sorte!

BIBLIOGRAFIA

BRASIL. *Constituição Federal de 1988*. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>.

BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Institui o Código Tributário Nacional. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 27 out. 1966. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm>

Supremo Tribunal Federal – Tribunal Pleno. Recurso Extraordinário Nº. 138284-8 CE. Rel. Min. Carlos Velloso. Data de Julgamento 01/07/1992.

Supremo Tribunal Federal – Segunda Turma. Recurso Extraordinário 137689 PE. Relator: Min. Néri da Silveira. Data de Julgamento 20/09/1994. Vol. 01791-04 PP-00825. Diário Oficial da Justiça 16/06/1995.

MARTINS, Ives Gandra da Silva Limites constitucionais às contribuições no domínio econômico. Artigo publicado no site www.haradaadvogados.com.br>

NOVAIS, Rafael. Direito tributário facilitado. – 3. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018.

SABBAG, Eduardo. Direito tributário essencial. – 6. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018.